

학교법인 한국산업기술대학 및 경기과학기술대학교 종합감사 결과

1. 감사 개요

가. 감사기간 : 2022. 8. 8. ~ 8. 19. 【토·일 제외, 10일간】

나. 감사인원 : 12명(공인회계사 등 포함)

2. 감사결과 지적사항

가. 유형별 지적건수

분야별	조직·인사	교비회계 및 연구비	입시·학사	시설	계
지적사항	6	7	5	1	19

나. 세부지적 및 처분 : “감사결과 처분서” 참고

감사결과와 공개는 국민의 알권리 충족과 학교(기관) 운영의 투명성을 강화하기 위한 공익적 조치입니다. 따라서 감사결과 실명이 공개된 모든 학교(기관)가 비리에 연관되어 있다는 취지는 아니라는 것을 알려드립니다.

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
1	정규직원 신규채용시 연령·학력 차별 ○ 「고용정책 기본법」 제7조 제1항에 따르면 사업주는 근로자를 모집·채용할 때에 합리적인 이유 없이 성별, 신앙, 연령, 신체조건, 사회적 신분, 출신지역, 학력, 출신학교, 혼인·임신 또는 병력(病歷) 등을 이유로 차별을 하여서는 아니 되며 균등한 취업기회를 보장하도록 되어 있고, 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제4조의4 제1항에 따르면 사업주는 모집·채용 등의 분야에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 근로자 또는 근로자가 되려는 자를 차별하여서는 아니 된다고 되어 있으며, 「학교법인 한국산업기술대학 정관」 제68조 제2항 및 제69조 제1항에 따르면 일반직원의 신규임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니하고, 신규채용, 승진, 전보 등은 임용권자가 공개채용·전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다고 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교는 2020. 8. 21. “일반행정 정규직원 채용(안)”을 수립하여 채용공고 후, 채용 절차를 진행하면서 지원자가 많다는 이유로 임의로 지원자 596명 중 연령 만 30세 이상(’90.8.25. 이전 출생자) 지원자 262명을 서류심사 대상에서 제외하여 취업기회를 부여하지 않은 사실이 있고, - 또한, 인터넷을 통해 찾은 심사기준표를 참고하여 별도로 만든 심사기준에 따라 나머지 지원자 334명만(만30세	○ 경징계(2명) <별도조치> ○ 통보(관련기관)

연번	지 적 사 항	처분
	미만)을 대상으로 서류심사를 하면서 지원자 출신대학을 5개 등급(최상위~하위)으로 구분하여 학교 등급별 점수를 최고 25점에서 13점까지 차등 부여하는 등 【붙임】 “서류전형 시 출신대학 차등 점수 부여 현황”과 같이 2020년 일반행정 정규직 직원 채용 과정에서 지원자 262명은 연령을 이유로 서류심사 대상에서 제외하고 서류전형에서는 출신대학에 따라 지원자에게 차등하여 점수를 부여한 사실이 있음	

【붙임】

서류전형 시 출신대학 차등 점수 부여 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
2	임시직원 채용 부적정 ○ 「경기과학기술대학교 임시직 임용요령」 제4조에 따르면 임시직의 임용자격 기준은 임용예정 직무를 수행할 수 있는 능력이 있는 자, 임용예정업무의 성질에 따라 특별한 자격을 필요로 하는 경우에는 해당 자격증 소지자로 되어 있고, “경기과학기술대학교 ○○센터 학교기업 회계 및 행정 담당직원 채용공고(“19.10.7.)”에 따르면 계약직(임시직)직원의 자격요건은 ㅅ 전공자로 전문학사 학위 이상 소지자로 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교는 2019.10.7. “○○센터 회계 및 행정 담당직원” 채용을 진행하면서 채용공고와 달리 ㅅ 전공자가 아닌 ㅇ 전문학사 소지자인 A를 최종합격자로 선발하여 임용한 사실이 있음	○ 경고(2명)

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
3	심사위원 결격사유 대상자 채용심사 미회피 ○ 「사립학교법」 제53조의5에 따라 준용되는 「교육공무원법」 제11조의3 제2항에 따르면 대학의 교원을 신규채용할 때에는 심사위원을 임명하거나 위촉하여 객관적이고 공정한 심사를 거쳐야 한다고 되어 있고, 「경기과학기술대학교 전임교원 신규채용 업무처리 지침」 제8조에 따르면 전임교원 신규 채용 심사 절차는 서류 심사, 전공심사, 공개강의 심사, 면접심사 순서로 진행되고, 전공심사위원회는 위원장을 포함하여 5명으로 구성하며, 교내위원으로는 채용분야의 학과장 또는 관련 부서장을 위원장으로 하여 해당 학과장과 교무처장이 추천한 내부위원으로 구성하되, 별표 13에 따르면 심사위원은 공개채용심사기준에 따라 엄격하고 공정하게 심사평가하도록 되어 있고, 「경기과학기술대학교 윤리강령 규정」 제8조에 따르면 교직원은 자신이 수행하는 직무가 기타 교직원과 학연·지연·혈연 등의 관계가 있어 공정한 직무수행이 어렵다고 판단되는 자의 이해와 관련되는 경우에는 당해 업무에 대한 참여 및 의사결정을 회피하도록 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교 B는 2020학년도 1학기 ㄱ학과 전임교원 신규채용 과정에서 자신이 졸업한 □□대출신이자 박사학위 지도교수가 동일하고 친분 관계가 있는 C가 지원하였는데도, 심사위원 회피 등의 조치 없이 전임교원 신규채용 전공심사위원으로 참여하였으며, 경기과학기술대학교는 심사위원의 회피 절차 등을 관리하지 않은 사실이 있음	○ 경고(1명) ○ 주의(1명) ○ 통보 - 교원채용 심사과정이 관련 규정에 따라 공정하게 실시될 수 있도록 관리하기 바람

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
4	범죄처분 통보자 미조치 ○ 「사립학교법」 제61조 제1항 및 제64조에 따르면 사립 학교 교원이 사립학교법과 그 밖의 교육 관계 법령을 위반하여 교원의 본분에 어긋나는 행위를 하였을 때, 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 게을리하였을 때, 직무 관련 여부에 상관없이 교원으로서의 품위를 손상 하는 행위를 하였을 때에는 해당 교원의 임용권자는 징계의결을 요구하여야 하며, 사립학교 교원의 임용권자는 소속 교원 중에 위 징계사유에 해당하는 사람이 있을 때에는 미리 충분한 조사를 한 후 당해 징계사건을 관할하는 교원징계위원회에 징계의결을 요구하도록 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교는 2020.10.5. △△지방검찰청으로부터 D의 ‘특수폭행’에 대한 ‘기소유예’ 처분(“20.9.29.) 결과를 통보받고도 교원징계위원회에 징계의결을 요구 (징계의결 등 시효 : ‘23.9.28.)하지 않고 구두 경고(“20.10.8. 총장 내부결재)만 한 사실이 있음	○ 경고(1명) ○ 통보 - 범죄사실 통보자에 대하여 관련 규정에 따라 조치하기 바람

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
5	교직원 4대 폭력 예방교육 지연 및 미이수 ○ 「양성평등기본법 시행령」 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 시행령」 제2조, 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 시행령」 제2조, 「가정폭력 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 시행령」 제1조의2에 따르면 국가기관 등*의 장은 기관에 소속된 사람을 대상으로 매년 1회 이상 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방교육(이하 '4대 폭력 예방교육')을 각 1시간 이상 실시하고, 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날로부터 2개월 이내에 4대 폭력 예방교육을 실시하도록 되어 있으며, 「경기과학기술대학교 성희롱·성폭력 예방과 처리에 관한 규정」 제3조의3에 따르면 신규 임용된 교직원에 대해서는 임용된 날로부터 2개월 이내에 성희롱·성폭력 예방교육을 실시하도록 되어 있는데도, * 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급학교 포함 - 경기과학기술대학교는 2019년도에 소속 교직원 36명에 대해 4대 폭력 예방교육을 실시하지 않는 등 【붙임1】 “4대 폭력 예방교육 미이수 현황”과 같이 2019년부터 2021년까지 교직원 290명(중복포함)에 대해 4대 폭력 예방교육을 실시하지 않은 사실이 있고, - 또한, E에 대해 신규 임용된 2019.9.1.로부터 2개월 이후인 2021.10.25.(725일 경과) 4대 폭력 예방교육을 실시하는 등 【붙임2】 “신규 임용 교원 4대 폭력 예방교육 지연 현황”과 같이 2019년부터 2022년까지 위 E 등 신규 임용 교원 47명에 대해 임용일로부터 2개월 이후 짧게는 12일에서 길게는 725일을 경과하여 4대 폭력 예방교육을 실시한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 4대 폭력 예방교육 미이수자들에 대한 교육이수방안을 마련·시행하기 바람

【붙임1】

4대 폭력 예방교육 미이수 현황

※ 생략

【붙임2】

신규 임용 교원 4대 폭력 예방교육 지연 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
6	기록물 폐기절차 부적정 ○ 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조 제1항에 따르면 공공기관*이 기록물을 폐기하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제41조 제1항에 따른 기록물관리 전문요원의 심사와 제27조의2에 따른 기록물평가심의회 심의를 거쳐야 하며, 「같은 법 시행령」 제43조 제1항에 따르면 (공공기관의) 기록관 또는 특수기록관의 장은 보존중인 기록물 중 보존기간이 경과한 기록물에 대하여는 법 제27조 제1항에 따라 생산부서 의견조회, 법 제41조 제1항에 따른 기록물관리 전문요원(해당 기록관 또는 특수기록관 소속 기록물관리 전문요원을 말한다)의 심사 및 제5항에 따른 기록물평가심의회 심의를 거쳐 보존기간 재책정, 폐기 또는 보류로 구분하여 처리하도록 되어 있는데도, * 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제3조에 따라 「유아교육법」, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」, 그 밖에 다른 법률에 따라 설립된 각급학교 포함 - 경기과학기술대학교는 1996년 4월분 결의서철을 폐기하면서 자체 보존기간이 경과하였다는 이유로 생산부서 의견조회, 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의 등 폐기절차를 거치지 않고 내부결재만으로 2019.8.7. 폐기하는 등 【붙임】 “기록물 폐기절차 미준수 현황”과 같이 보존기간이 경과한 총 718권의 기록물을 자체 보존기간이 경과하였다는 이유로 생산부서 의견조회, 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의 등 폐기절차를 거치지 않고 내부결재만으로 2019.8.7. 폐기한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 기록물 폐기 시 관련 심사 및 심의를 거쳐 운영하는 등 기록물관리 관련 규정을 준수하기 바람 <별도조치> ○ 통보(관련기관)

【붙임】

기록물 폐기절차 미준수 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
7	물품관리 부적정 ○ 「경기과학기술대학교 자산관리규정」 제39조에 따르면 자산관리담당자는 소관자산에 대하여 홀수 년도의 2월 말일을 기준으로 정기 재물조사를 실시하고, 자산의 과부족, 망실, 파손, 마모, 성능저하 등 변동사항을 파악하여 필요한 조치를 취하도록 되어 있고, 「같은 규정」 제44조에 따르면 재물조사결과 자산의 증감이 발생되어 그 원인이 사무상 착오임이 명백한 때에는 이사장 또는 총장의 승인을 받아 소관자산에 대한 재물조정을 하여야 하고, 자산증감 조정을 행할 수 없는 사유가 명백하거나 자산의 실제량이 장부의 기록과 차이가 있는 경우에는 증감조정을 행하지 아니하고 손·망실 처리에 관한 규정에 의거 손·망실품으로 처리하도록 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교는 1999. 3. 30. 120,000원에 구입한 물품(교직원 의자)이 내용연수가 도과하고 감사일 현재 존재하지 않는데도 재물조사 및 장부 증감조정 등을 하지 않은 채 등재하는 등 【붙임】 “물품 부존재 현황”과 같이 1999년부터 2016년까지 구입한 위 교직원 의자 등 1,601건의 물품(구입금액 합계 1,010,113천원)이 내용연수가 도과하고 감사일 현재 존재하지 않는데도 재물조사 및 장부 증감조정 등을 하지 않은 채 등재한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 재물조사 후 자산 증감조정 혹은 손·망실 처리 등 관련 규정에 따라 물품 현황을 현행화 하기 바람

【붙임】

물품 부존재 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
8	교직원 성과급 지급 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「경기과학기술대학교 급여규정」 제3조 제4호에 따르면 “성과급”이란 함은 실적에 따라 지급하는 급여를 말한다고 되어 있으며, 「경기과학기술대학교 대학헌장」 제16조 제3항에 따르면 교수의 업적을 객관적 기준으로 평가하여 이에 상응하는 성과급을 차등적으로 지급하고 공개하여 선의의 경쟁을 유도한다고 되어 있고, 「경기과학기술대학교 직원 다면평가요령」 제1조에 따르면 직원의 다면평가는 승진임용, 성과급 지급 등에 있어서 상급자뿐만 아니라 동료 및 하급자의 평가결과를 반영하여 객관적인 인사관리를 위한 기초 자료로 활용함을 목적으로 한다고 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교는 2020. 1. 10. ‘2019년 교직원 성과급’을 지급하면서 별도의 성과평가 없이 정규 교직원에게는 ‘해당연도 12월 봉급액의 100%’, 기타 비정규 교직원에게는 ‘정액 지급’이라는 기준을 총장 내부결재를 통해 일괄 적용하여 총 191명에게 성과급 합계 647,459,100원을 지급하는 등 【붙임】 “성과평가 미 실시 교직원 성과급 지급 현황”과 같이 2020. 1.부터 2021. 12.까지 교직원 전체를 대상으로 성과급을 지급하면서 별도의 성과평가 없이 총장 내부결재를 통해 지급기준을 일괄 적용하여 총 570명(중복 포함)에게 성과급 합계 1,935,613,300원을 지급한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 성과급은 교직원의 성과평가 결과에 따라 차등 지급 하기 바람

【붙임】

성과평가 미실시 교직원 성과급 지급 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
9	직무발명 미신고 ○ 「발명진흥법」 제10조 제1항 및 제12조에 따르면 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인 등록을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가지고, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다고 되어 있으며, 「경기과학기술대학교 지식재산권 관리 규정」 제5조 제1항, 제6조, 제7조 제1항 및 제8조에 따르면 지식재산 출원, 등록 및 유지 등 지식재산에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 지식재산권심의위원회를 두고, 대학의 직무발명으로 창출된 지식재산은 관련법률에 따라 산학협력단이 승계하며, 교직원 등이 직무발명을 한 경우 관련 서류를 첨부하여 지체 없이 그 발명의 내용을 산학협력단에 신고하여야 한다고 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교 F는 2008. 2. 5. ‘ㄴ’ 직무발명을 산학협력단에 신고하지 않고 개인 명의로 출원·등록하는 등 【붙임】 “직무발명 개인명의 특허 출원·등록 현황”과 같이 2008. 2.부터 2020. 2.까지 위 F 등 교수 4명은 6건의 직무발명을 산학협력단에 신고하지 않고 개인 명의로 출원·등록한 사실이 있음	○ 주의(4명) ○ 통보 - 개인 명의로 출원·등록된 지식재산권에 대하여 관련 법령 및 규정에 따라 지체 심의 등을 거쳐 산학협력단 명의로의 변경여부를 결정하기 바람

【붙임】

직무발명 개인명의 특허 출원·등록 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
10	학교기업 미수금 관리 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호 및 「경기과학기술대학교 학교기업운영세칙」 제10조 제1항에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있으며, 「경기과학기술대학교 회계규정」 제40조 및 제86조에 따르면 이사장 및 총장은 학교회계의 자산 중 회수 불가능한 것으로 추정되는 부실 채권이나 사용이 불가능한 고정자산이 있는 경우에는 이사회에 승인을 얻어 대손상각하거나 폐기할 수 있다고 되어 있고, 대학의 수입지출, 물품 및 재산의 수급, 보관 또는 관리를 담당하는 직원은 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하지 못하여 손해를 끼쳤을 경우에는 그 정도에 따라 각각 변상책임을 진다고 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교 ○○센터는 2011. 11. 30. ▷▷에스 용역을 제공하고 그 대가로 해당업체에 청구한 외상매출금 1,672,000원에 대하여 수납을 위한 별도의 노력 없이 2022. 8월 감사일 현재까지 수납하지 못한 채 미수금으로 관리하는 등 【붙임】 “학교기업 장기 미수금 관리 현황”과 같이 2022. 8월 감사일 현재 기준 3년 이상 장기 미수납되고 있는 외상매출금이 43건 합계 11,291,540원에 달함에도 객관적인 증빙자료에 의거한 납부독촉, 회수가능 여부에 대한 검토 등 관련 후속 조치를 실시하지 않은 사실이 있음	○ 기관주의 ○ 시정(회수) - 미수납된 외상매출금 합계 11,291,540원을 미납 거래처들로 부터 납부받아 관련 회계에 세입조치 하기 바람

【붙임】

학교기업 장기 미수금 관리 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
11	시간외 근무수당 집행 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호 및 「경기과학기술대학교 회계규정」 제23조에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교는 2019. 3월부터 2022. 7월까지 사전신청한 초과근무에 대한 실제 근무시간 확인절차 없이 신청시간 전체를 초과근무시간으로 인정하여 시간외 근무수당을 지급하는 등 【붙임】 “실제 근무시간 미확인 시간외 근무수당 지급현황”과 같이 2019. 3월부터 2022. 7월까지 시간외근무를 신청한 직원 1,580명(중복 포함)에 대하여 실제 근무시간을 확인하지 않고 시간외 근무 수당 합계 352,706,509원을 지급한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 시간외 근무수당 지급에 대한 구체적 기준(사후 근무 시간 확인 방법 등)을 마련하기 바람

【붙임】

실제 근무시간 미확인 시간외 근무수당 지급현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
12	가족수당 수령 부적정 ○ 「공무원수당 등에 관한 규정」 제10조 제2항에 따르면 부양가족이란 부양의무를 가진 공무원과 주민등록표상 세대를 같이하는 사람으로서 해당 공무원의 주소나 거소에서 현실적으로 생계를 같이하는 사람이라고 되어 있고, 「경기과학기술대학교 급여규정」 제5조에 따르면 기준 급여는 공무원보수규정 및 공무원수당 등에 관한 규정을 준용하여 정하도록 되어있는데도, - 경기과학기술대학교 H는 모친 I와 2018. 6. 4. 세대를 분리하였음에도 그 변동사항에 대하여 부양가족 변동 신고서를 제출하지 않고 2018. 7월부터 2022. 7월까지 모친에 대한 가족수당 합계 980천원을 수령하는 등 【붙임】 “가족수당 수령 부적정 현황”과 같이 2018. 7월부터 2022. 7월까지 위 H 등 교수 2명은 세대를 분리하였음에도 그 변동사항에 대하여 부양가족 변동신고서를 제출하지 않고 가족수당 합계 1,780천원을 부당 수령한 사실이 있음	○ 경고(2명) ○ 시정(회수) - 부당하게 지급된 가족수당 합계 1,780천원을 당사자들로부터 회수하여 교비회계에 세입 조치하기 바람

【붙임】

가족수당 수령 부적정 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
13	국고지원사업 전자조달시스템(G2B) 미활용 ○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조 제1항 및 제2항에 따르면 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고, 수의계약 중 추정가격이 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템(G2B)을 이용하여 견적서를 제출하도록 되어 있고, 「대학혁신지원사업 사업비 집행 및 관리기준」 기본원칙 및 「사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업 사업비 관리 운영지침」에 따르면 국고 보조금 사업에 해당하는 위 사업들의 계약에 관한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 따르도록 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교는 2019. 5. 7. 추정가격이 36,652천원인 “ㄷ 구매(계약금액 33,320천원)”를 견적에 의한 수의계약으로 추진하면서 관련 업체로부터 견적서를 전자조달시스템(G2B)이 아닌 서면으로 받아 ▽▽와 수의계약을 체결하는 등 【붙임】 “국고지원사업 전자조달시스템(G2B) 미활용 계약체결 현황”과 같이 2019. 5월부터 2020. 1월까지 위 “ㄷ 구매” 등 추정가격이 2천만원을 초과하는 총 12건(계약금액 합계354,680천원)의 계약을 견적에 의한 수의계약 방식으로 진행하면서 견적서를 전자조달시스템(G2B)이 아닌 서면으로 받아 수의계약을 체결한 사실이 있음	○ 기관주의

【붙임】

국고지원사업 전자조달시스템(G2B) 미활용 계약체결 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
14	성적관련 기록물 관리 부적정 ○ 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제5조 및 「같은 법 시행령」 제3조, 제4조, 제26조 제1항과 관련 [별표 1] 및 제3항에 따르면 사립학교도 공공기관에 해당하고, 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물의 생산부터 활용까지의 모든 과정에 걸쳐 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장될 수 있도록 관리하여야 하며, 기록물의 보존기간별 책정기준에 따라 구분하여 기관의 업무 수행 내용을 증명할 필요가 있는 기록물은 3년 보존해야 하고, 「2018 대학기록물 보존기간 책정기준 가이드(교육부)」에 따르면 시험 및 성적관련 기록물은 최소 4년(재학기간) 이상 보존할 필요가 있기에 보존기간을 10년으로 하고 있는데도, - 경기과학기술대학교는 상위법령인 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 배치되게 「경기과학기술대학교 학칙시행세칙」 제49조(답안지보관)에 “시험답안지, 시험평가지 및 과제물은 시험평가 후 당해학기 종료일까지 담당 교과목 교수가 보관한다.”는 규정을 두어 운영함에 따라 【붙임】 “성적 산출자료(답안지) 미보존 현황”과 같이 2020학년도 1학기부터 2020학년도 2학기까지 20개 학과 615개 교과목의 성적 산출자료(답안지)를 보존하고 있지 않은 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 개선 - 「대학기록물 보존기간 책정기준 가이드」에 따른 시험 및 성적 관련 기록물 보존기간에 맞게 학칙을 개정하기 바람

【붙임】

성적 산출자료(답안지) 미보존 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
15	입학전형 공정성 확보방안 미수립 ○ 「고등교육법」 제5조 제1항에 따르면 학교는 교육부장관의 지도·감독을 받도록 되어 있으며, 「같은 법 시행령」 제34조에 따르면 입학전형은 기준 및 방법에 따라 공정한 경쟁에 의하여 공개적으로 시행되도록 하고 있고, 「2019~2022학년도 전문대학 입학전형 기본사항(한국전문대학교육협의회)」에 따르면 대학은 부정방지 대책 및 입시 윤리규정 등을 포함한 ‘공정성 확보방안’ 등을 자체적으로 수립·운영하도록 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교는 2019학년도부터 2022학년도까지 부정방지 대책 및 입시 윤리규정 등을 포함한 자체 입학전형 공정성 확보방안을 수립하지 않은 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 개선 - 부정방지 대책 및 입시 윤리규정 등을 포함한 입학전형 공정성 확보 방안을 수립하기 바람

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
16	교수-자녀 간 강의수강 부적정 【교수-자녀 간 강의수강 관련 제도 미정비】 ----- ① ○ 「고등교육법」 제5조 제1항에 따르면 학교는 교육부장관의 지도·감독을 받도록 되어 있고, “교수-자녀간 강의수강 및 성적평가 공정성 제고 권고(안)(교육부 전문대학정책과 -14314, 2019.11.18.)”에 따르면 자녀 등의 강의 회피, 사전 신고제 등 공정한 학사관리를 위한 교원 유의사항을 명문화하여 교원과 학생들에게 안내하도록 하며, 강의를 수강하고자 하는 학생이 해당 강의를 담당하는 교수의 자녀인 경우 해당 교수는 대학 본부(교무처 등)에 해당 사실을 반드시 사전에 신고하도록 하고 동 내용을 반영한 내부규정을 신설하여야 하고, 불가피하게 강의를 수강하고자 하는 학생이 해당 강의를 담당하는 교수의 자녀인 경우에는 최종 성적 부여 시 출석, 과제 제출, 시험 등 성적산출 근거를 학과장에게 제출하도록 하고 있으며, 시험 및 성적관리와 관련된 자료는 최소 5년 이상 보존하도록 하고, 해당 사항을 미신고하거나 성적산출 근거를 제출하지 않는 등 위 사항을 위반한 교원에 대해 제재 조치할 수 있는 근거를 마련하도록 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교는 2022. 8월 감사일 현재까지 자녀 등의 강의 회피, 사전 신고제 등 공정한 학사관리를 위한 유의사항을 교원 및 학생들에게 안내하지 않았고 교수-자녀 간 강의 시 대학 본부(교무처 등)에 해당 사실을 반드시 사전 신고하도록 하는 규정을 신설하지 않았으며 불가피하게 강의를 수강하고자 하는 경우에는 최종 성적	< ① 관련 > ○ 경고(2명) ○ 주의(5명) ○ 개선 - 교육부 권고 사항 (전문대학정책과 -14314, 2019.11.18.)에 따라 교수-자녀 간 강의수강 및 성적평가 공정성 제고사항을 반영하여 관련 규정을 정비하기 바람 < ② 관련 > ○ 경고(1명)

연번	지 적 사 항	처분
	부여 시 출석, 과제 제출, 시험 등 성적산출 근거를 학과장에게 제출하도록 하는 규정을 신설하지 않았고, 이에 따라 【붙임】 “교수-자녀 간 수강 미신고 현황”과 같이 J 교수가 자녀인 K 학생이 2021년 1학기부터 2022년 1학기까지 3학기동안 본인이 강의하는 8개 과목을 수강한 사실을 대학본부에 사전 신고하지 않았고 최종 성적에 대한 산출 근거를 학과장에게 제출하지도 않았음에도 대학은 해당 교원에 대한 아무런 조치도 하지 않은 사실이 있음 【윤리강령 규정 위반】 ----- ② ○ 「경기과학기술대학교 윤리강령 규정」 제4조에 따르면 모든 교직원은 대학 윤리강령규정을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 지도록 하고 있고, 제8조에 따르면 교직원은 자신이 수행하는 직무가 4촌 이내의 친족에 해당하는 자의 이해와 관련되는 경우에는 당해 업무에 대한 참여 및 의사결정을 회피하여야 하며, 그 직무를 회피하고자 하는 경우에는 이를 직근 상급자나 윤리강령 책임관에게 통보하여야 하고 회피하여야 할지 여부가 불분명한 경우에는 직근 상급자나 윤리강령 책임관에게 상담을 요청하도록 하고 있는데도, - 경기과학기술대학교 J 교수는 본인이 강의하는 과목의 자녀 수강과 관련하여 「경기과학기술대학교 윤리강령 규정」에 따른 이해관계직무의 회피 및 직근 상급자, 윤리강령 책임관에 대한 통보 의무를 이행하지 않은 사실이 있음	

【붙임】

교수-자녀 간 수강 미신고 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
17	평생교육원 교육과정 변경사항 미보고 ○ 「평생교육법」 제30조 및 「같은 법 시행령」 제24조에 따르면 학교 부설 평생교육 시설을 설치한 각급학교의 장은 보고사항을 변경하는 경우 운영규칙을 첨부하여 관할청에 보고하여야 하고, “대학부설 평생교육원 설치 변경 보고 및 운영 시 참고사항 알림(교육부 평생학습 정책과-1972, 2014. 3. 26.)”에 따르면 대학 부설 평생교육 시설은 설치 변경사항이 있을 경우 교육부에 보고 하도록 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교 평생교육원은 2019년 “르” 강좌 등 14개 강좌를 개설·폐강하면서 교육부에 보고하지 않는 등 【붙임】 “평생교육원 교육과정 변경사항 미보고 현황”과 같이 2019학년도부터 2021학년도까지 위 “르” 등 총 66개 강좌를 개설·폐강하면서 교육부에 보고하지 않은 사실이 있음	○ 기관경고

【붙임】

평생교육원 교육과정 변경사항 미보고 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
18	민간자격 표시의무 사항 미표시 ○ 「자격기본법」 제33조 및 「같은 법 시행령」 제31조의5에 따르면 자격과 관련하여 광고하는 경우에는 ‘자격의 종류, 등록 또는 공인번호, 해당 자격을 관리·운영하는 자, 자격취득 및 자격검정 등에 드는 총비용 및 환불에 관한 사항, 국가자격관리자 또는 민간자격관리자의 전화번호, 등록자격의 경우 공인자격이 아니라는 내용’을 표시하도록 되어 있는데도, - 경기과학기술대학교 평생교육원은 2021년 봄학기 “□” 과정을 모집요강 전단지 및 평생교육원 누리집을 통해 광고하면서 자격의 종류, 등록번호, 해당 자격을 관리·운영하는 자, 자격취득 및 자격검정 등에 드는 총비용 및 환불에 관한 사항, 민간자격 관리자의 전화번호, 공인자격이 아닌 등록자격이라는 내용 등을 표시하지 않는 등 【붙임】 “민간자격 표시의무 사항 미표시 현황”과 같이 2021학년도 봄학기부터 2022학년도 여름학기까지 전단지와 누리집을 통해 위 “□” 등 17개 민간자격과정을 광고하면서 민간자격에 대한 표시의무 사항을 표시하지 않은 사실이 있음	○ 기관경고

【붙임】

민간자격 표시의무 사항 미표시 현황

※ 생략

감사결과 처분서

기관명 : 경기과학기술대학교

연번	지 적 사 항	처분
19	시설공사 준공처리 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제40조 제1항에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니되고, 공사계약 금액이 3천만원을 초과하는 때에는 계약이행을 확인하기 위하여 계약서·설계서 기타 관계서류에 의해 이를 검사하거나 소속직원 또는 전문기관으로 하여금 필요한 검사를 하도록 되어 있으며, 「경기과학기술대학교 구매업무규정*」 제32조 및 「경기과학기술대학교산학협력단 구매업무규정」 제50조에 따라 준용하도록 되어 있는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조 제6항에 따르면 계약담당공무원은 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하도록 되어 있는데도, * 같은 규정 제3조에 따라 이 규정은 물품의 제조·구매·공사·용역 등의 발주행위에 적용 - 경기과학기술대학교는 2020. 1. 9. <△> 대표 L과 계약한 'B 공사(계약금액 138,913천원, 공사기간 '20.1.17.~'20.2.24.)'를 2020. 2. 24. 준공하면서 설계도서에 있는 스텐리스 점검구(3개) 및 방화문(1개) 등을 설치하지 않았는데도 감액·정산 또는 시공보완 조치를 하지 않고 준공처리하는 등 【붙임】 “시설공사 시공 부적정 현황”과 같이 2020. 1. 17.부터 2022. 2. 28.까지 위 'B 공사' 등	○ 주의(2명) ○ 시정(회수) - 미시공된 공사비 합계 11,901천원을 시공업체(5개)로부터 회수하여 관련 회계에 세입 조치하기 바람 ○ 통보 - 업무담당자에 대해서는 관련 규정 등에 따라 자체 조치 하기바람

연번	지 적 사 항	처분
	공사 5건(계약금액 합계 1,119,475천원)을 준공하면서 설계도서대로 시공하지 않은 공정 총 5건(11,901천원)에 대하여 감액·정산 또는 시공보완 조치를 하지 않고 준공처리한 사실이 있음	

【붙임】

시설공사 시공 부적정 현황

※ 생략